

1500567-97.2021.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2348361/2021 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 22095006 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 494/21/121 - DEL.INV.GER. CATANDUVA,

2348361 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, ., Centro - CEP 15800-032, Fone: (17) 3522-2299,

Catanduva-SP - E-mail: catanduva2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500567-97.2021.8.26.0558

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2348361/2021 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 22095006 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 494/21/121 - DEL.INV.GER. CATANDUVA,

2348361 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAÍ OLIVEIRA SANTANA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

12/04/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 12 DIAS DE ABRIL DE 2022, às 14h30, presentes se encontravam de forma virtual, considerando as restrições de acesso de pessoas aos prédios dos fóruns em virtude da pandemia do COVID-19, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, o Exmo. Sr. Dr. MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ, MM. JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA CRIMINAL E ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CATANDUVA-SP. Apregoadas as partes presentes, o(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Promotor(a) de Justiça Paulo Cesar Neuber

Deligi, presente o acusado Raí, que atualmente se encontra preso no centro de detenção de Paulo de Faria, e presentes seus defensores, a Dra. Ana Cláudia Rodrigues da Silva, OAB nº 409626, e o Dr. Fábio Abdo Peroni, OAB nº 219334. Iniciados os trabalhos o MM Juiz autorizou a entrevista prévia e reservada do réu com seus defensores, nos termos do art. 185, § 5º, do Código de Processo Penal. Na sequência, o MM. Juiz de Direito colheu a qualificação e o depoimento da testemunha (Célio Victor da Mota), esta(s) compromissada(s) e advertida(s) sobre a obrigação de dizer a verdade, respectivamente, na forma do artigo 203 do Código de Processo Penal, a(s) qual(is) respondeu(ram): depoimento colhido por meio audiovisual, gravado em mídia digital, nos termos do art. 405, § 1º e § 2º, do Código de Processo Penal. Pela ordem, o(a) representante do Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Andrew Margonar da Silva. Pelo MM Juiz foi dito: homologa a desistência requerida.

Em seguida, antes do interrogatório, o Meritíssimo Juiz perguntou a respeito da qualificação do acusado, o que foi respondido oralmente. Em seguida, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, bem como informado do direito de permanecer calado (art. 186 do CPP), o acusado passou a ser interrogado de acordo com o disposto no art. 187 e seguintes do Código de Processo Penal e, às perguntas do MM Juiz de Direito, respondeu: depoimento colhido por meio audiovisual, gravado em mídia digital, nos termos do art. 405, § 1º e § 2º, do Código de Processo Penal.

Pelo MM Juiz foi dito: não havendo mais provas para serem produzidas, dou por encerrada a presente instrução e determino a abertura de vistas às partes para fins do art. 402 do Código Processo Penal. Pelas partes, nada foi requerido nesta fase. Determinou-se, então, a abertura de vista às partes para fins do art. 403, § 3º, do Código Processo Penal. Em seguida foram realizados os debates orais, passando-se a palavra inicialmente ao Promotor de Justiça e depois aos Defensores, pelo prazo de 20 minutos para cada parte (prorrogáveis por mais 10 min), nos termos do art. 411, § 4º do Código Processo Penal. As partes reiteraram, respectivamente, os termos da denúncia (MP) e da resposta à acusação (defesa), manifestando-se conforme mídia digital de gravação que segue anexa.

Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte decisão:

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Raí Oliveira Santana dando-o como incurso nas sanções dos arts. 33 da Lei 11.343/06, pois, no dia 22 de dezembro de 2021, por volta das 10h, na Rua das Laranjas, n. 542, Jardim Imperial, nesta cidade e Comarca, ele trazia consigo, para fins de mercancia, oito invólucros de skunk e guardava, também para fins de traficância, cinco tijolos de maconha, seis tijolos e uma porção de skunk e uma porção de cocaína (fls. 84/86).

A prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva em 23 de dezembro de 2021 (fls. 50/53).

Notificado (fl. 94), o acusado apresentou defesa preliminar sem abordagem meritória (fls. 88/89).

No curso da instrução foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o acusado, que confessou a prática ilícita.

Na fase processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram e, em alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da pretensão punitiva, ao passo que a Defesa roga por benesses atinentes à aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade da infração penal é depreendida do boletim de ocorrência (fls. 07/09), do auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), dos laudos de constatação provisória e definitiva de substância entorpecente (fls. 13/16 e 133/135) e de todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

A autoria também é certa, eis que inclusive incontroversa, diante da circunstanciada confissão do acusado, a qual se harmoniza com o restante das

informações carreadas no caderno processual.

Com efeito, o policial militar Célio Victor da Mota, em Juízo, declarou que na data dos fatos realizava patrulhamento de rotina em localidade conhecida pela intensa traficância de drogas quando constatou que o ora acusado, de bicicleta, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga e dispensou um saco plástico. Narrou que recolheu o saco plástico dispensado pelo acusado e que nele havia oito invólucros de skunk, além do que submeteu o réu à revista pessoal e encontrou R\$ 50,00 (cinquenta reais) em notas fracionadas. Acrescentou que juntamente com a sua guarnição foi até a residência do acusado, onde a namorada deste franqueou a entrada, e, no interior do imóvel, foram encontradas as grandes quantidades de substâncias entorpecentes descritas na denúncia, as quais estavam em uma mala, em um dos quartos da casa.

Destarte, tem-se que tanto a existência quanto a autoria dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei 11.343/06 estão cabalmente comprovadas nos autos, não havendo se falar em insuficiência probatória ao decreto condenatório ou aplicação do princípio do in dubio pro reo. A prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

Passo, então, à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Na primeira fase, em análise ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e no art. 59 do CP, tem-se que a natureza da substância apreendida revela anormalidade, assim como a sua quantidade, que ultrapassa oito quilogramas, é elevada e deve ser reconhecida e valorada como desfavorável. A culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade do comportamento, é ínsita ao tipo penal. O réu ostenta bons antecedentes. A conduta social e a personalidade do agente, porquanto ausentes elementos hábeis a apontá-las como desfavoráveis, são neutras. Os motivos do crime não desbordam do normal, assim como suas circunstâncias e consequências. Não há comportamento de vítima a ser valorado. Assim, considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável e o entendimento do STJ no AgRg-HC 547.176, de que cada circunstância deve ser valorada, a rigor, no patamar de um sexto, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão (art. 65, III, 'd', do CP, e Súmula 545 do STJ). Ausentes agravantes. Assim, com observância do disposto na Súmula 231 do STJ, que obsta a fixação da pena intermediária em patamar aquém do mínimo legal, fixo-a em em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, merece acolhida a tese defensiva de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Isso porque o réu é primário, ostenta bons antecedentes e não há comprovadas notícias de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa.

No ponto, é de se ver que a quantidade de droga apreendida, embora não seja reduzida, não é elevada a ponto de afastar a benesse – sobretudo diante da incerteza da pesagem das substâncias e da valoração da circunstância na primeira fase de fixação da pena. Além disso, é entendimento pacificado nos Tribunais Superiores o de que a quantidade de droga, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a benesse em questão:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A quantidade de entorpecente isoladamente utilizada pelo Tribunal de Justiça local não é suficiente para presumir a dedicação do recorrente à atividades ligadas à traficância e, assim, negar-lhe o direito à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, mormente porque o magistrado sentenciante reconheceu sua primariedade, enfatizando que ele “não registra antecedentes, tampouco existem provas nos autos de dedicação a atividades criminosas”. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 148579 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2018 PUBLIC 20-03-2018)

(...)Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a

natureza da droga apreendida, isoladamente consideradas, não possuem o condão de vedar a concessão da minorante prevista na Lei de Drogas. 7. O entendimento esposado do Tribunal paranaense está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a impossibilidade da quantidade e natureza da droga apreendida, isoladamente consideradas, ter o condão de vedar a concessão da minorante prevista na Lei de Drogas (AGRG no RESP n. 1.716.202/PR, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 12/6/2018). 8. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RESP 1.763.113; Proc. 2018/0223157-5; G0; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 27/11/2018; DJE 13/12/2018; Pág. 2160)

Ademais, embora reste delineado nos autos que o acusado estava praticando a traficância de drogas há certo lapso temporal, não é possível depreender habitualidade suficiente a afastar a redutora em comento. Vale registrar, a propósito, que a comprovação do envolvimento da agente com o crime organizado, a habitualidade delituosa ou quaisquer outras circunstâncias impeditivas da incidência da causa redutora de pena é ônus exclusivo da acusação, não bastando meras suposições ou suspeitas. Aliás, o Parquet não se opôs, em suas alegações finais, à aplicação da benesse.

Quanto ao redutor de pena, tenho que a quantidade de droga apreendida, a maneira de armazenamento, as anotações de contabilidade e a estruturação da atividade ilícita obstam a aplicação do redutor em seu patamar máximo e justificam a diminuição da pena no quantum mínimo. Não há causas de aumento. Assim, fixo a pena definitiva em 02 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 43 da Lei 11.343/06 c.c art. 49, §1º, e 60 do CP), já que incerta a capacidade econômica do acusado possui baixa condição financeira. O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto (art. 33, §2º, 'b', do CP).

À luz da natureza da infração penal e da quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, inviável a sua substituição por restritivas de direitos ou a sua suspensão condicional (arts. 44 da Lei 11.343/06 e arts. 44, I, e 77 do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado Raí Oliveira Santana como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06 à reprimenda de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 416 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato.

Por força dos princípios da correlação e do contraditório, deixo de fixar valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Ante o regime inicial fixado e à luz do princípio da homogeneidade, incabível a imposição de prisão cautelar (art. 387, §1º, do CPP). Expeça-se alvará de soltura. Em observância ao art. 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das amostras de substância entorpecente guardadas para contraprova, com certificação nos autos. Com base no art. 63, I, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do numerário e demais objetos de valor apreendido nos autos.

Autorizo, à luz do art. 63-C, III, da Lei 11.343/06, autorizo a destruição dos objetos destituídos de valor pecuniário (anotações de contabilidade etc.).

Proceda-se às comunicações de praxe, e com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da CF, intime-se o réu para pagamento da multa no prazo de dez dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP) e expeça-se a guia de execução.

Lida e publicada em audiência, da qual saem todos intimados.

Eu, Gabriel Garbin, digitei.

MM. Juiz(a): (assinatura digital)